

1526194-46.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... se considerar que resta comprovado um roubo mediante grave ameaça majorado pela restrição da vítima e uma extorsão qualificada pela restrição da vítima, sendo que as demais condutas denunciadas estão inseridas no mesmo contexto e na mesma empreitada criminosa, não se constituindo em delitos autônomos.

Passo a fixar as penas:

Na primeira fase, não vislumbro elementos para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526194-46.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526194-46.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Portaria, Portaria - 2237151/2019 - DHPP - 3A.

DELEGACIA DA D.A.S., 6857851 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 2237151 - DHPP - 3A.

DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GYOVANNI OLIVEIRA DE JESUS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em 29.08.2019 em face de GYOVANNI OLIVEIRA DE JESUS como incurso no art. 157, § 2º, inciso V, artigo 158 § 3º, art. 158, § 3º, c.c. art. 14, inciso II e art. 157, § 2º, incisos II e V, na forma do art. 69 todos do Código Penal, pois no dia 28 de junho de 2018, por volta das 22h00min, na Rodovia Raposo Tavares, na lateral do Shopping Granja Viana, município de Cotia/SP, o denunciado subtraiu para si, com grave ameaça exercida pela simulação do emprego de arma de fogo, o veículo I/Hyundai Tucson, placas DZD-8400/Cotia-SP, pertencente à vítima Maria José Belo da Silva, restringindo-lhe a liberdade. Consta ainda que na mesma data junto ao hipermercado "Extra" situado na mesma rodovia, município de Cotia/SP, o denunciado constrangeu a vítima a efetuar

saque de importância em dinheiro no valor de R\$ 300,00, junto ao caixa 24horas. Ainda com intuito de obter vantagem econômica, constrangeu novamente a vítima a fazer saque de importância, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta ainda, por fim, que na Rua André Dias, no município de Osasco, o réu juntamente com três indivíduos não identificados, subtraíram o estepe do veículo da vítima, que ficou em poder dos indivíduos, com restrição de sua liberdade, enquanto realizavam compras no total de R\$ 3.215,75. A vítima ficou em poder do réu e de outros três indivíduos não identificados durante as ações perpetradas que duraram cerca de duas horas.

A denúncia foi recebida em 09.09.2019, determinada a citação do réu.

Aditada a denúncia para constar que o crime ocorreu em 28.06.2016 (fl. 91).

Recebido o aditamento (fl. 92).

Réu citado (fls. 101/102), apresentou defesa prévia (fls. 107/109).

Realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação, e ao final interrogado o réu.

Alegações finais do Ministério Público pretendendo a procedência da ação penal.

A defesa do réu postulou, em suma, pela absolvição por insuficiência de provas, e, em eventual condenação a aplicação da pena mínima.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio dos seguintes documentos juntados aos autos: "Boletim de Ocorrência" (fls. 09/11), "Relatório de Investigação - reconhecimento" (fls. 12/14); "Diversos e Outros" (fls. 17/22); extrato bancário (fl. 26); "Auto de Reconhecimento Positivo" (fl. 27); além dos demais documentos e das provas orais colhidas em audiência.

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Conforme narra a denúncia no dia 28 de junho de 2016, por volta das 22h00min, na Rodovia Raposo Tavares, na lateral do Shopping Granja Viana, município de Cotia/SP, o denunciado subtraiu para si, com grave ameaça exercida pela simulação do emprego de arma de fogo, o veículo I/Hyundai Tucson, placas DZD-8400/Cotia-SP, pertencente à vítima Maria José Belo da Silva, restringindo-lhe a liberdade. Consta ainda que na mesma data junto ao hipermercado "Extra" situado na mesma rodovia, município de Cotia/SP, o denunciado constrangeu a vítima a efetuar saque de importância em dinheiro no valor de R\$ 300,00, junto ao caixa 24horas. Ainda com intuito de obter vantagem econômica, constrangeu novamente a vítima a fazer saque de importância, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta ainda, por fim, que na Rua André Dias, no município de Osasco, o réu juntamente com três indivíduos não identificados, subtraíram o estepe do veículo da vítima, que ficou em poder dos indivíduos, com restrição de sua liberdade, enquanto realizavam compras no total de R\$ 3.215,75. A vítima ficou em poder do réu e de outros três indivíduos não identificados durante as ações perpetradas que duraram cerca de duas horas.

Em solo policial a vítima Maria José Belo da Silva disse: "no dia 28 de junho de 2016, por volta das 22:00 horas, havia estacionado seu veículo de placas DZD-8400/Cotia, I/Hyundai Tucson, na via local da Rodovia Raposo Tavares, na lateral do Shopping Granja Viana, quando de seu retorno, após posicionar-se para sair, foi abordada por um desconhecido, o qual anunciou o roubo, ordenando à declarante que passasse para o banco do passageiro, oportunidade em que o desconhecido iniciou manobras e arrancou naquela rodovia no sentido São Paulo; que o indivíduo não exibiu arma de fogo à declarante, contudo a ameaçou simulando estar na posse de arma; que de imediato foi exigida, mediante ameaças, que a declarante lhe entregasse os cartões bancários e aparelho celular que possuía; que a declarante entregou o cartão do Bradesco, agência 114 da conta corrente 72.041-0 e do Banco

Itaú, apenas na função crédito, de bandeira Visa; que deslocaram-se por cerca de quinze minutos, fazendo uma parada inicial no Extra da Raposo, onde a declarante foi obrigada a acompanhá-lo até o caixa 24 horas, onde realizou um saque de R\$ 300,00 (trezentos reais); que houve um novo deslocamento, desta vez a uma agência do Banco Itaú, posto 24, da Rodovia Raposo Tavares, todavia os caixas do autor atendimento encontravam-se inoperantes; que naquela oportunidade, o indivíduo demonstrou certa irritabilidade, deixando com a declarante os cartões e o celular; que seguiram novamente, sendo a próxima parada em um favela no Município de Osasco, mais precisamente à Rua André Dias; naquele local, outros três desconhecidos aguardavam por sua chegada; que de imediato todos acessaram ao veículo, passaram a vasculhar na intenção de obterem objeto de valor; que um deles retirou do veículo, seu estepe; que a declarante foi obrigada a entregar novamente seus cartões e celular, e então os demais indivíduos entraram em um veículo estacionado nas proximidades e logo saíram; levando com eles o cartão de crédito do Banco Itaú/Visa; que neste interim a declarante permaneceu sob a vigília daquele primeiro que a abordara; que ainda se recorda que o desconhecido que retirou seu estepe, teria ordenado ao primeiro a levasse para a garagem; que a declarante foi levada até as proximidades do Metro Butantã, onde foi liberada; que acredita tenha a ação levado cerca de duas horas e meia; que posteriormente verificou que houveram lançamentos de crédito no montante de R\$ 3.215,75 (três mil, duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos); que seu celular não foi subtraído e houve apenas o saque na conta do Bradesco de R\$ 300,00 (trezentos reais) em razão do horário e limite de saldo; que nesta data comparece, após tomar conhecimento de que o investigado seria apresentado a fim de ser submetido ao reconhecimento pessoal; que conduzida a sala apropriada onde o investigado encontrava-se entre outras pessoas, de imediato RECONHECEU sem qualquer dúvida a pessoa de GYOVANNI OLIVEIRA DE JESUS, R.G. 36.113.206, como sendo o indivíduo que a abordou naquela ocasião e mediante ameaças, a obrigou a efetivar saque de sua conta bancária; que os fatos foram noticiados nesta Especializada, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência de n.º 26/2016. Houve o reconhecimento do réu conforme fl. 27, no qual consta que a vítima Maria José reconheceu o réu Gyovanni.

Em Juízo, a vítima Maria José Belo da Silva, em suma, confirmou os fatos narrados em solo policial. Disse que o réu dizia que estava armado, mas em nenhum momento a arma foi apresentada à vítima. Confirmou o veículo que ela estava. Retiraram em torno de R\$ 15.000,00 de seus cartões entre valores e compras efetuadas. Reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como sendo o autor dos fatos.

No relatório de investigação (fls. 12/14) elaborado pela investigadora Carla Corrêa consta: "Iniciamos as investigações através do RDO 37816/16 - 91º DP. No decorrer das diligências, conseguimos qualificar a pessoa de GYOVANI OLIVEIRA JESUS, RG 36.113.206. O mesmo foi reconhecido fotograficamente, sem sobre de dúvidas, pela vítima do RDO 3716/16, Maria Juciara dos Santos Souza, a qual gerou o IP 80/16. Prosseguimos com a perscrutação e obtivemos êxito em prendê-lo, através do Mando de Prisão Temporária, expedido pelo MM. Juiz de Direito do DIPO 4, seção 4.2.1 do Foro Central Criminal da Barra Funda, Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, através do IP 80/16. Entramos em contato com a vítima MARIA JOSÉ BELO, RG 29.722.931, que foi vítima de um caso muito semelhante, no dia 28/06/2016. Solicitamos que a mesma comparecesse nesta especializada no dia 19 de agosto de 2019 a fim de proceder eventual reconhecimento fotográfico e pessoal do investigado. Apresentamos-lhe álbum fotográfico contendo fotos de suspeitos, sendo que reconheceu, sem sobre de dúvidas, a pessoa de GYOVANNI OLIVEIRA DE JESUS, RG 36.113.2016 como sendo o autor do delito que sofrera, na sequência foi levada em sala apropriada para efetuar reconhecimento pessoal, onde ao vê-lo, juntamente com outras pessoas, o reconheceu com 100% de certeza."

Em Juízo a testemunha Carla Corrêa disse, em suma, que se recorda que foi um dos primeiros casos de sequestro relâmpago. Disse que o réu arrebatava sozinho as vítimas, efetuava saques em caixas eletrônicos no Supermercado Extra. Foi mais de um sequestro, ele usava, inclusive, sempre a mesma roupa, como fosse um "uniforme" dele para fins de cometer os crimes, quando o prenderam inclusive conseguiram apreender tal roupa que era sempre usada e ficava gravada nas câmeras de vigilância

do Extra. Não se recorda se o réu chegou a levar o veículo da vítima. Disse que sempre atuava sozinho mas, neste caso, ele foi ao encontro de seus comparsas mas não conseguiram identificar os demais. Começou por fim a assaltar motoristas de taxis e colocava estes no porta-malas. Disse que em quase todos roubos usava arma de fogo. Disse que todas as vítimas reconheceram o réu, pois é pessoa alta que chama a atenção. Não conhecia o réu.

Em solo policial o réu Giovanni Oliveira de Jesus disse: "Que deseja fazer uso do seu direito constitucional em permanecer calado, manifestando-se somente em juízo."

Em Juízo o réu Giovanni Oliveira de Jesus disse que não se recorda dos fatos. Disse que foi preso em 31/08/2016 por outro fato, por um sequestro relâmpago. Disse que mudou de vida. Disse que a polícia lhe forjou outros roubos. Depois das alegações finais do Ministério Público, o réu declarou que se recordou dos fatos e confessou os delitos.

A prova testemunhal produzida em Juízo, com todas as suas garantias e oportunidades de questionamentos, ao lado das outras existentes nos autos, acrescentou preciosos elementos para a formação da convicção necessária à prolação desta sentença.

Por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que o fato delituoso aconteceu tal como narrado pelo Ministério Público.

Provadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na inicial acusatória, de rigor a confirmação contudo parcial da pretensão punitiva do Estado, conforme postulado pelo Ministério Público. Isso porque, de fato, há que se considerar que resta comprovado um roubo mediante grave ameaça majorado pela restrição da vítima e uma extorsão qualificada pela restrição da vítima, sendo que as demais condutas denunciadas estão inseridas no mesmo contexto e na mesma empreitada criminosa, não se constituindo em delitos autônomos.

Passo a fixar as penas:

Na primeira fase, não vislumbro elementos para fazer as penas decolarem do mínimo legal. Salienta-se que os registros constantes na FA do réu são relativos a fatos posteriores ao ora analisado.

Na segunda fase da fixação da pena, anoto que não há agravantes, mas verifico a atenuante da confissão, contudo, considerando que as penas já estão no mínimo legal, em nome da Súmula 231 do STJ, mantenho-as no mesmo patamar.

Na terceira fase, no crime de roubo, incide a majorante do §2º, V, do art. 157 do Código Penal, não vislumbrando causa de diminuição, assim, aumento em 1/3, ficando a pena em 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Para o crime de extorsão não vislumbro causa de aumento ou diminuição, ficando a pena em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Considerando o concurso material, as penas somadas totalizam 11 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Para o cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo segundo, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar GIOVANNI OLIVEIRA DE JESUS, como incurso no art. 157, § 2º, inciso V, e artigo 158 § 3º, na forma do art. 69 todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Defiro recurso em liberdade.

Defiro a gratuidade.

Defiro honorários a(o) patrona(o) nomeada(o) no valor máximo permitido em tabela, ante sua atuação no presente feito. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Cotia, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA